

Augment 360 voorwaarden voor Nederland

Kopen in één keer of subscription met onderdelenservice

Versie 7 oktober 2026

Deze voorwaarden gelden voor het Nederlandse consumentenaanbod van de Augment 360. U kiest bij de bestelling tussen aankoop in één keer volgens deel A en een subscription met onderdelenservice volgens deel B. De onderdelenservice is uitsluitend inbegrepen bij de subscription en wordt niet afzonderlijk bij een eenmalige koop aangeboden. Andere e-steps en hun all-inclusive diensten vallen buiten dit aanbod.

Uw contractspartij en contact

Uw contractspartij is Augment Mobility Ab, Upankatu 1, 60100 Seinäjoki, Finland.

Handelsregister: het Finse handelsregister, beheerd door Patentti- ja rekisterihallitus (PRH).

Ondernemingsnummer: 2700974-2. Btw-identificatienummer: FI27009742.

E-mail voor klantenservice, klachten, opzegging en herroeping: support@augment.eco. U kunt ook contact opnemen via de livechat op de website van Augment. Als u telefonische hulp nodig hebt, kunt u via support@augment.eco om telefonisch contact vragen.

Post voor klachten, opzegging en herroeping: Augment Mobility Ab, Upankatu 1, 60100 Seinäjoki, Finland.

Retourontvanger voor de Augment 360: Augment Lifestyle GmbH, Dorfstraße 33, 5722 Niedernsill, Oostenrijk. Deze onderneming ontvangt retourzendingen namens Augment; uw contractspartij blijft Augment Mobility Ab.

Informatie en bevestiging van uw bestelling

Vóór uw bestelling ontvangt u duidelijk de concrete uitvoering, meegeleverde onderdelen en documenten, prijs inclusief btw, betaalwijze, betaalmoment, levering en alle verplichte bijkomende kosten. Bij een subscription worden ook de gekozen minimumlooptijd, startbetaling, maandprijs, de totale minimumverplichting en de bij bestelling geldende koopprijs voor een latere overname getoond. Deze informatie wordt vervolgens in de contractbevestiging op een duurzame gegevensdrager, zoals een e-mail of pdf, vastgelegd.

De bestelling identificeert de voor Nederland aangeboden uitvoering en het bijbehorende certificaat van overeenstemming (CoC). De concrete bestelde uitrusting staat in de bevestiging. U ontvangt vóór bestelling ook de relevante informatie over noodzakelijke digitale functies, compatibiliteit en softwareondersteuning en, waar van toepassing, reparatiemogelijkheden en toegang tot gegevens van het verbonden voertuig.

De volledige koopprijs of subscriptionprijs en uw betalingsverplichting worden niet vervangen door algemene prijsvoorbeelden. Bij subscription is de bezorging van het voertuig in Nederland inbegrepen. Bij eenmalige koop staan eventuele bezorgkosten vóór bestelling in het aanbod.

Individueel overeengekomen afspraken gaan voor op algemene voorwaarden voor zover de wet dat toestaat. Verplichte consumentenrechten gaan altijd voor. Een latere versie verandert een bestaande overeenkomst

niet automatisch. Deze voorwaarden zijn voor consumenten; zakelijke bestellingen vereisen passende afzonderlijke afspraken.

Registratie, verzekering en voertuigdocumenten

U regelt de Nederlandse registratie, tenaamstelling, het kenteken en een eventuele latere uitschrijving zelf en op uw kosten. Augment levert de overeengekomen en wettelijk vereiste documenten, waaronder het bij de uitvoering behorende CoC, en werkt mee aan handelingen waarvoor informatie of medewerking van de eigenaar of verkoper nodig is.

U sluit en betaalt zelf de vereiste WA-motorrijtuigenverzekering en zorgt dat de dekking tijdig ingaat. Deze verzekering is niet in de subscription of onderdelenservice inbegrepen. Voor een 45 km/u-bromfiets gelden onder meer de eisen voor een geel kenteken, een goedgekeurde helm en een geldig rijbewijs AM, A of B. Voor de 25 km/u-snorfiets gelden de bijbehorende Nederlandse kenteken-, helm-, rijbewijs- en verzekeringsregels. U mag pas op de openbare weg rijden als aan de eisen voor de concrete uitvoering is voldaan.

Dit laat de verplichting van Augment om een voertuig te leveren dat geschikt is voor het overeengekomen gebruik en de benodigde documenten te verstrekken onverlet. De afhandeling van uitschrijving, kentekenbewijs en verzekering bij teruggave gebeurt volgens de toepasselijke procedures. Derdenkosten die u rechtstreeks aan een registratie-instantie of verzekeraar betaalt, worden volgens de daarvoor geldende regels beoordeeld; deze voorwaarden creëren geen automatische extra inhouding door Augment.

Terugbrengen bij herroeping of einde subscription

Augment organiseert het retourtransport van de Augment 360 naar de hierboven genoemde retourontvanger. Voor een gewone herroepingsretour of teruggave bij het einde van de subscription betaalt u € 100 in totaal voor het retourtransport. Dit bedrag wordt vóór de bestelling duidelijk vermeld. Het geldt niet voor vervoer dat Augment kosteloos moet verzorgen wegens een wettelijk gebrek of een andere wettelijke verplichting.

Neem via support@augment.eco of de livechat contact op om de retour praktisch te regelen. U ontvangt instructies en een afspraak over de afhaling. Het regelen van transport vervangt uw herroepingsverklaring niet en is geen aanvullende goedkeuringsvoorwaarde voor een tijdige herroeping. Bij het einde van een subscription moet de ophaalafpraak vóór die einddatum zijn gemaakt; het voertuig wordt op de afgesproken datum aan de vervoerder meegegeven.

Bewaar de oorspronkelijke transportverpakking gedurende de bedenktijd en, wanneer u herroept, zo mogelijk tot de afhaling. Dit helpt het voertuig en de accu veilig te vervoeren. Het ontbreken van de oorspronkelijke verpakking doet uw herroepingsrecht niet vervallen. Neem in dat geval contact op voor instructies over een gelijkwaardige veilige verpakking. Het openen van de verpakking voor noodzakelijk onderzoek leidt op zichzelf niet tot een vergoeding. Alleen een wettelijk toelaatbare, onderbouwde waardevermindering of andere rechtsgeldig verschuldigde werkelijke kosten kunnen in aanmerking komen; er geldt geen automatische verpakgingsboete.

Voor beschadigde lithiumaccu's gelden specifieke veilige transportinstructies. Verstuur een beschadigde accu niet op eigen initiatief met gewone post. Voor los gekochte accessoires worden de toepasselijke retouremethode en directe retourkosten vóór de bestelling vermeld. Wettelijke kosteloze herstelrechten blijven ook voor accessoires bestaan.

Herroeping en de online functie

U kunt herroepen met een ondubbelzinnige verklaring per e-mail of post. Het modelformulier in Bijlage 1 is vrijwillig. Bij overeenkomsten die via een online interface worden gesloten, biedt Augment tevens de wettelijk vereiste duidelijk zichtbare herroepingsfunctie aan en deelt Augment vóór bestelling mee waar die staat. De functie blijft gedurende de toepasselijke bedenktijd toegankelijk. Na indiening ontvangt u direct een bevestiging op een duurzame gegevensdrager met de inhoud, datum en het tijdstip van uw verklaring. U hoeft geen reden te geven en behoudt de andere manieren om te herroepen.

Klachten en geschillen

U kunt een klacht indienen via support@augment.eco, de livechat of het bovenstaande postadres. Beschrijf de klacht en vermeld zo mogelijk uw bestelnummer. Augment behandelt de klacht binnen een redelijke termijn en informeert u als inhoudelijke afhandeling meer tijd vraagt.

Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met behoud van andere dwingende bescherming die volgens de toepasselijke internationale regels niet mag worden uitgesloten. Een consument kan een geschil voorleggen aan de rechter die volgens de toepasselijke regels bevoegd is, waaronder waar van toepassing de rechter van zijn of haar woonplaats. Deze voorwaarden wijzen geen exclusieve buitenlandse rechter aan. Een klachtprocedure beperkt uw toegang tot de bevoegde rechter niet.

Augment is niet aangesloten bij een Nederlandse geschillencommissie. Voor buitengerechtelijke beoordeling van een geschil met een in Finland gevestigde onderneming kunt u, voor zover de zaak binnen haar bevoegdheid valt, terecht bij de Finse Consumer Disputes Board, Kuluttajariitalautakunta, <https://www.kuluttajariita.fi/en/>, postadres PL 306, 00531 Helsinki, Finland. De procedure is kosteloos; beslissingen zijn aanbevelingen. Volgens de huidige procedureregels behandelt deze commissie dergelijke klachten in het Fins of Zweeds.

Het Europees Consumenten Centrum Nederland, <https://www.eccnederland.nl/nl>, kan helpen bij een grensoverschrijdende EU-consumentenklacht en de juiste route toelichten. Het centrum is geen geschillencommissie. Als een klacht niet rechtstreeks wordt opgelost, ontvangt u de wettelijk vereiste informatie over buitengerechtelijke geschillenbeslechting op een duurzame gegevensdrager. De voormalige EU-ODR-website is gesloten en wordt niet als indieningsroute aangeboden.

Deel A Koopvoorwaarden Augment 360

Dit deel geldt als u een Augment 360 in één keer koopt. U koopt het apparaat en de uitdrukkelijk bestelde accessoires voor de overeengekomen koopprijs. Het Augment 360-abonnement met onderdelenservice wordt afzonderlijk geregeld in deel B.

Begrippen

In dit deel wordt verstaan onder:

- **Augment:** Augment Mobility Ab, Upankatu 1, 60100 Seinäjoki, Finland; verdere contact- en ondernemingsgegevens staan in het algemene deel

- **U of klant:** een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit
- **Apparaat:** de Augment 360 elektrische bromfiets die u koopt, in de uitvoering die in uw bestelling staat
- **Aanvullende producten:** accessoires die u afzonderlijk bestelt, zoals een slot of helm
- **Wettelijke conformiteit:** het recht op een product dat aan de overeenkomst beantwoordt en de eigenschappen, prestaties, veiligheid en duurzaamheid biedt die u redelijkerwijs mag verwachten
- **Commerciële garantie:** een aanvullende toezegging van Augment of de fabrikant die uw wettelijke rechten niet beperkt
- **Duurzame gegevensdrager:** een middel waarmee u informatie voor later gebruik kunt bewaren en ongewijzigd kunt teruglezen, bijvoorbeeld een e-mail of downloadbaar document

A1 Contractspartijen en toepassingsgebied

Deze koopvoorwaarden gelden tussen Augment en u als consument voor de eenmalige koop van een Augment 360 en de daarbij bestelde aanvullende producten, met levering in Nederland. Het apparaat, de uitvoering, de inbegrepen uitrusting, eventuele accessoires en de prijzen worden vóór de bestelling getoond en in de bestelbevestiging vastgelegd.

De koop omvat geen abonnement. De onderdelenservice die bij het abonnement hoort, ontstaat niet automatisch door een eenmalige aankoop. Uw recht op kosteloos herstel of vervanging wegens wettelijke conformiteit en uw aanspraken uit toepasselijke commerciële garanties gelden onafhankelijk van een abonnement.

Uw dwingende wettelijke consumentenrechten blijven volledig van toepassing. Bij strijdigheid gaan die rechten voor. Onduidelijke algemene voorwaarden worden uitgelegd op de voor u als consument gunstigste manier.

A2 Opbouw van de overeenkomst

De overeenkomst bestaat uit uw aanvaarde bestelling, de vooraf verstrekte product- en prijsinformatie, het algemene deel van deze voorwaarden, dit deel A en de gemeenschappelijke herroepingsbijlage. Individueel met u overeengekomen afspraken gaan bij strijdigheid voor op algemene voorwaarden, met behoud van uw dwingende wettelijke rechten.

Informatie over de belangrijkste eigenschappen en totale prijs wordt vóór uw bestelling duidelijk verstrekt. Dat geldt ook voor de leveringswijze, eventuele beperkingen, noodzakelijke software en voorzieningen en de toepasselijke garantie-informatie. De bestelbevestiging mag het vooraf overeengekomen product of de prijs niet eenzijdig ten nadele van u veranderen.

Deze versie voorziet uitsluitend in aankoop tegen een eenmalige koopprijs. Een financieringsproduct of afzonderlijke betaalde onderhouds-, schade- of diefstaldekking maakt geen deel uit van deze koopvoorwaarden. Deel B geldt alleen als u uitdrukkelijk voor het abonnement kiest.

A3 Totstandkoming van de koop

U plaatst uw bestelling in de webshop en kiest een aangeboden betaalwijze. Vóór het afronden kunt u uw gegevens en bestelling controleren en corrigeren. De bestelknop maakt duidelijk dat u een betalingsverplichting aangaat.

De koop komt tot stand wanneer Augment uw bestelling elektronisch aanvaardt of op een andere duidelijke manier accepteert. Een automatische ontvangstbevestiging geldt alleen als aanvaarding als dat daarin staat. Augment verstrekt de bevestiging en de toepasselijke voorwaarden op een duurzame gegevensdrager.

Augment kan een bestelling vóór aanvaarding om een objectieve reden weigeren, bijvoorbeeld wanneer het product niet beschikbaar is, betaling niet kan worden verwerkt, essentiële gegevens ontbreken of duidelijk onjuist zijn, of er een gerechtvaardigd vermoeden van misbruik of fraude bestaat. Een eerdere ernstige tekortkoming kan worden meegewogen voor zover dat redelijk en rechtmatig is.

Augment meldt een weigering en betaalt een eventueel ontvangen bedrag voor de niet-aanvaarde bestelling terug. Na aanvaarding kan Augment de koop niet op grond van deze weigeringsmogelijkheden eenzijdig ongedaan maken; daarvoor moet een rechtsgeldige grond bestaan.

A4 Eigendom van het apparaat

U koopt het apparaat; u huurt het niet. Het eigendom gaat over wanneer het apparaat aan u is geleverd en de volledige koopprijs is betaald. Tot volledige betaling behoudt Augment de eigendom voor, voor zover de wet dat toestaat.

Dit eigendomsvoorbehoud verandert niets aan het moment waarop het risico volgens A7 overgaat of aan uw wettelijke consumentenrechten. Een betalingsgeschil geeft Augment geen onbeperkte bevoegdheid om uw eigendom of gebruiksrechten buiten de wettelijke regels om aan te tasten.

A5 Koopprijs en betaling

U betaalt de overeengekomen eenmalige koopprijs met een betaalmiddel dat bij het bestellen wordt aangeboden. De prijs wordt vóór de bestelling getoond, inclusief btw en alle verplichte kosten.

Leveringskosten en andere noodzakelijke bijkomende kosten worden daarbij duidelijk vermeld. Voor extra betaalde opties is uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

De betaalwijze en het betaalmoment worden vóór bestelling meegedeeld en staan in de bestelbevestiging. U mag bij consumentenkoop niet via deze algemene voorwaarden worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs. Eventuele afspraken over een grotere vooruitbetaling moeten rechtsgeldig buiten deze algemene voorwaarden tot stand komen; de bestelprocedure moet hiermee in overeenstemming zijn.

De koopprijs wordt niet achteraf eenzijdig verhoogd. Kosten die vóór de koop niet op de wettelijk vereiste wijze zijn bekendgemaakt of waarvoor uw vereiste toestemming ontbreekt, worden niet alsnog via deze voorwaarden opgelegd.

Uw wettelijke rechten om een betaling op te schorten, terugbetaling te verlangen of een vordering te betwisten blijven gelden. Voor betalingsachterstand geldt A12.

A6 Aanvullende producten

U kunt aangeboden accessoires, zoals een slot of helm, afzonderlijk kopen. De bestelde producten, aantallen en prijzen staan in de bestelbevestiging. Voor accessoires gelden de regels voor consumentenkoop, waaronder de wettelijke conformiteitsrechten.

De leverings- en herroepingsregels gelden ook voor deze producten. Augment kan alleen een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht toepassen als die voor het concrete product geldt en u daarover vóór de koop correct bent geïnformeerd. Dat een accessoire samen met het apparaat wordt verkocht, neemt de wettelijke rechten voor dat product niet weg.

A7 Levering en risico

De afgesproken levertermijn, leveringswijze en het door u opgegeven adres staan in de bestelbevestiging. Producten uit één bestelling worden in beginsel samen geleverd, tenzij anders wordt meegedeeld.

Een indicatieve levertijd is een redelijke verwachting en laat uw rechten bij te late levering onverlet. Als geen levertermijn is afgesproken, wordt zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de koop geleverd.

Bij vertraging kunt u Augment, waar de wet dat vereist, een passende aanvullende termijn geven. Blijft levering uit, dan kunt u de koop volgens de wettelijke regels ontbinden en terugbetaling verlangen. Een aanvullende termijn is niet nodig wanneer bijvoorbeeld levering op de afgesproken datum essentieel was en dit vooraf duidelijk was, of Augment weigert te leveren.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over wanneer u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product ontvangt. Kiest u zelf een vervoerder die Augment niet heeft aangeboden, dan geldt de wettelijke uitzondering voor die vervoerder.

Controleer de levering voor zover redelijk mogelijk en meld zichtbare beschadiging of een ontbrekend onderdeel. Het niet direct melden bij bezorging neemt uw wettelijke rechten niet weg. Augment blijft uw aanspreekpunt voor de juiste uitvoering van de koop.

A8 Herroepingsrecht bij koop op afstand

Bij een koop op afstand of buiten een verkooppunt kunt u de overeenkomst binnen veertien dagen zonder reden herroepen, tenzij een wettelijke uitzondering geldt en daarover vooraf correct is geïnformeerd.

De termijn begint de dag nadat u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen hebt ontvangen. Bij afzonderlijke leveringen binnen één bestelling begint de termijn na ontvangst van het laatste goed; bij één goed dat in delen wordt geleverd, na ontvangst van het laatste onderdeel.

U meldt uw herroeping vóór het einde van de termijn met een duidelijke verklaring aan Augment. U mag het modelformulier in de gemeenschappelijke bijlage gebruiken, maar dat hoeft niet. De contact- en retourinformatie in het algemene deel en het formulier in Bijlage 1 maken deel uit van deze voorwaarden.

Augment organiseert de afhaling van de Augment 360 volgens de algemene retourregeling; u werkt redelijkerwijs mee aan het afspreken en uitvoeren daarvan. Voor goederen die u volgens de overeengekomen retourregeling zelf terugstuurt, geldt een termijn van uiterlijk veertien dagen na uw herroepingsmelding. U mag ze onderzoeken voor zover nodig om de aard, kenmerken en werking vast te stellen, zoals dat bij beoordeling in een winkel mogelijk zou zijn. Gebruik dat verder gaat dan noodzakelijk onderzoek kan waardevermindering veroorzaken. Alleen die waardevermindering kan volgens de wet voor uw rekening komen, mits Augment u vooraf correct over het herroepingsrecht heeft geïnformeerd.

Het ontbreken van de originele verpakking maakt een geldige herroeping niet automatisch onmogelijk. Verpak het apparaat en de batterij wel veilig volgens de redelijke transportinstructies. Bij twijfel over veilig transport of een beschadigde batterij neemt u contact op voordat u verzendt.

Augment betaalt de ontvangen betalingen, inclusief de kosten van de goedkoopste aangeboden standaardlevering, uiterlijk veertien dagen na uw herroepingsmelding terug. Terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel, tenzij u zonder extra kosten met een andere methode instemt. Extra kosten van een door u gekozen duurdere leveringswijze hoeven niet te worden terugbetaald.

Augment mag wachten met terugbetaling totdat de goederen terug zijn of u aantoonst dat u ze hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat eerst gebeurt. Dat geldt niet als Augment heeft aangeboden de goederen op te halen. De directe retourkosten zijn alleen voor uw rekening als u daarover vóór de koop rechtsgeldig bent geïnformeerd; bij goederen die niet gewoon per post kunnen worden teruggestuurd moet de voorgeschreven kosteninformatie vooraf zijn verstrekt. De retourinformatie in het algemene deel werkt dit voor de Augment 360 uit. Als de wettelijk vereiste informatie over herroeping ontbreekt, wordt de bedenktijd verlengd zoals de wet bepaalt, met maximaal twaalf maanden.

A9 Garantie en wettelijke conformiteit

Het apparaat en de accessoires moeten aan de overeenkomst voldoen. U mag onder meer de overeengekomen eigenschappen, een redelijke levensduur, veiligheid en de werking verwachten die past bij de beschrijving, de prijs, de aard van het product en toepasselijke toezeggingen vóór de koop.

Uw wettelijke conformiteitsrechten zijn kosteloos. In Nederland eindigen deze rechten niet automatisch na twee jaar. Hoelang u een deugdelijk product mag verwachten, hangt af van de omstandigheden. Een commerciële garantie vormt een aanvulling en mag niet worden gebruikt om uw wettelijke rechten te beperken.

Augment Mobility Ab, op het adres in het algemene deel, geeft voor de in Nederland geleverde Augment 360 een commerciële garantie van vijf jaar op het aluminium frame en de voor- en achterschok en van twee jaar op de overige onderdelen, inclusief de batterij. De termijnen worden gerekend vanaf de eerste aflevering. U kunt de garantie bij Augment inroepen via support@augment.eco of de andere contactkanalen in het algemene deel; de afhandeling volgt A11. Augment verstrekt de garantie-informatie uiterlijk bij levering op een duurzame gegevensdrager. Gunstiger garanties uit toepasselijke reclame vóór de koop blijven gelden overeenkomstig de wet.

A9.1 Uw rechten bij een gebrek

Bij een gebrek waarvoor Augment wettelijk verantwoordelijk is, kunt u in beginsel kiezen tussen kosteloze reparatie en vervanging. Uw keuze kan volgens de wet worden begrensd wanneer deze onmogelijk is of onevenredige kosten veroorzaakt in vergelijking met het alternatief. De waarde van een deugdelijk product, de ernst van het gebrek en het ongemak van het alternatief tellen mee.

Reparatie of vervanging vindt plaats binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast. De noodzakelijke kosten komen voor rekening van Augment, waaronder onderdelen, arbeid en transport. U stelt het product voor onderzoek en herstel beschikbaar op een redelijkerwijs af te spreken manier.

Als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, hebt u recht op evenredige prijsvermindering of ontbinding van de koop en eventueel schadevergoeding. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als herstel wordt geweigerd, niet tijdig plaatsvindt, het gebrek blijft bestaan of het gebrek zo ernstig is dat onmiddellijke ontbinding gerechtvaardigd is. Een slechts gering gebrek geeft geen recht op ontbinding.

Meld een gebrek binnen bekwame tijd nadat u het ontdekt. Een melding binnen twee maanden na ontdekking is bij consumentenkoop in ieder geval tijdig. Openbaart het gebrek zich binnen één jaar na aflevering, dan geldt het wettelijke vermoeden dat het bij aflevering aanwezig was, tenzij de aard van het product of gebrek zich daartegen verzet. Ook na dat jaar kunnen wettelijke rechten bestaan.

A9.2 Batterij en slijtage

De batterij valt onder de toepasselijke garantie en wettelijke conformiteitsregels. Batterijcapaciteit kan door normaal gebruik en veroudering afnemen. Of een afname normaal is, hangt onder meer af van leeftijd, gebruik, instructies en wat u op grond van het aanbod redelijkerwijs mocht verwachten. Een algemene verwijzing naar slijtage is onvoldoende om iedere aanspraak af te wijzen.

U volgt de duidelijke instructies voor laden, gebruiken en opslaan. Schade die u door onjuist gebruik veroorzaakt, valt niet onder kosteloos wettelijk herstel voor zover Augment daarvoor volgens de wet niet verantwoordelijk is. Een gebruiksfout sluit aanspraken voor een ander, onafhankelijk gebrek niet automatisch uit.

Deze koopvoorwaarden bevatten geen afzonderlijke procentuele capaciteitsgarantie. Een eventuele concrete capaciteitsbelofte die bij de koop is gedaan, blijft uiteraard van belang voor wat is overeengekomen.

A10 Gebruik van het apparaat en de app

Gebruik het apparaat volgens de gebruiks- en veiligheidsinstructies. Augment verstrekt de informatie die nodig is om het apparaat veilig te gebruiken en onderhouden. Gebruik op de openbare weg is alleen toegestaan wanneer aan de voor de uitvoering toepasselijke Nederlandse wettelijke eisen is voldaan. De koopvoorwaarden vervangen die eisen niet.

Voor bepaalde functies kan de Augment-app of andere aangegeven software nodig zijn. Augment maakt vóór de koop duidelijk welke functies daarvan afhangen, welke mobiele apparaten en besturingssystemen compatibel zijn en welke technische voorzieningen noodzakelijk zijn.

U bewaart inloggegevens zorgvuldig en volgt redelijke installatie- en beveiligingsinstructies. Een storing in uw telefoon of netwerk kan de app beïnvloeden. Augment garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid, maar blijft verantwoordelijk voor de overeengekomen functionaliteit en zijn wettelijke verplichtingen.

Augment verstrekt noodzakelijke updates, waaronder beveiligingsupdates, gedurende de wettelijk vereiste periode en informeert u daarover. Die periode wordt niet automatisch beperkt tot de commerciële garantietermijn. Voor eventuele gevolgen van het niet installeren van updates gelden de wettelijke eisen, waaronder tijdige informatie en duidelijke installatie-instructies.

Een softwarewijziging mag de overeengekomen werking, veiligheid of bruikbaarheid niet willekeurig verminderen. Voor andere wijzigingen dan noodzakelijke updates gelden, waar van toepassing, de wettelijke eisen aan een geldige reden, kosteloosheid, informatie en uw beëindigingsrechten. Augment kan deze bepaling niet gebruiken om overeengekomen kernfuncties zonder rechtsgeldige grond weg te nemen.

A11 Melding en uitvoering van service of herstel

Voor een gebrek of garantieaanvraag kunt u terecht bij Augment via de contactgegevens in het algemene deel. Beschrijf het probleem en verstrek de redelijkerwijs benodigde informatie, bijvoorbeeld het ordernummer, serienummer en zo nodig een foto of video. Augment vraagt geen gegevens die niet nodig zijn voor de beoordeling.

Augment licht toe of het probleem onder wettelijke conformiteit of commerciële garantie wordt behandeld en welke oplossing wordt voorgesteld. Uw wettelijke rechten mogen niet afhankelijk worden gemaakt van het afsluiten of betalen van een abonnement, onderdelenservice of andere aanvullende dekking.

Indien u een eenvoudige onderdelenwissel zelf wilt uitvoeren, kan Augment dit met u afspreken wanneer het veilig en redelijkerwijs uitvoerbaar is. Augment levert geschikte onderdelen en duidelijke instructies en vermeldt de benodigde hulpmiddelen en veiligheidsmaatregelen. Zelfreparatie is vrijwillig; u hoeft daarmee niet in te stemmen om uw wettelijke rechten uit te oefenen. Voor werkzaamheden waarvoor deskundigheid nodig is, wordt een passende herstelwijze afgesproken.

Augment blijft verantwoordelijk voor gebrekkige onderdelen of instructies en andere aan Augment toerekenbare fouten. Schade door een aan u toerekenbare onjuiste uitvoering wordt volgens de gewone wettelijke regels beoordeeld. Reparatie door uzelf of een derde doet niet automatisch alle overige garantie- of conformiteitsrechten vervallen.

Bij noodzakelijk retourtransport voor wettelijk herstel draagt Augment de kosten en verstrekt Augment uitvoerbare, veilige transportinstructies. Voor betaalde werkzaamheden buiten wettelijke of commerciële garantie ontvangt u vooraf informatie over de werkzaamheden en prijs. Zulke werkzaamheden worden alleen na uw instemming uitgevoerd. De koop geeft geen afzonderlijk recht op onmiddellijke omruiling of een vervangend apparaat tijdens reparatie, onverminderd het vereiste van herstel zonder ernstige overlast.

A12 Betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand kan Augment de wettelijke rente voor niet-handelstransacties berekenen vanaf het moment waarop die volgens de wet verschuldigd is.

Buitengerechtelijke incassokosten zijn alleen verschuldigd als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, waaronder een correcte kosteloze aanmaning met de wettelijk vereiste termijn van veertien dagen, gerekend vanaf de dag na ontvangst daarvan. Die aanmaning vermeldt welke incassokosten na het ongebruikt verstrijken van de termijn worden gevorderd. De vergoeding blijft binnen het wettelijke maximum.

Augment brengt geen afzonderlijke herinnerings- of administratiekosten in rekening om die beperking te omzeilen. Bij een blijvende wezenlijke betalingsachterstand kan Augment de wettelijk toegestane maatregelen nemen. Uw recht om de vordering te betwisten of een betaling rechtsgeldig op te schorten blijft bestaan.

A13 Aansprakelijkheid

Augment is aansprakelijk voor schade volgens de toepasselijke wettelijke regels. Of schade wordt vergoed, hangt onder meer af van tekortkoming, toerekenbaarheid, causaal verband en eventuele eigen schuld zoals de wet die bepaalt.

Deze voorwaarden bevatten geen algemene uitsluiting voor gevolgschade, gebruiksverlies, gegevensverlies of andere vermogensschade. Aansprakelijkheid voor letsel, opzet, bewuste roekeloosheid, gebrekkige producten en andere dwingendrechtelijke aansprakelijkheid wordt niet uitgesloten of beperkt.

A14 Overmacht

Augment kan zich op overmacht beroepen wanneer een tekortkoming volgens de wet niet aan Augment kan worden toegerekend. Dat een omstandigheid buiten de directe invloed van Augment ligt, is daarvoor op zichzelf niet voldoende.

Buitengewone weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, terrorisme, ernstige ongeregeldheden, overheidsmaatregelen, stakingen en uitval van energie, communicatie of leveranciers kunnen overmacht opleveren als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Augment informeert u over de gevolgen en beperkt die waar redelijkerwijs mogelijk.

Alleen de daadwerkelijk getroffen verplichtingen kunnen worden opgeschort en uitsluitend zolang dat gerechtvaardigd is. Uw wettelijke rechten op ontbinding, opschorting en terugbetaling van niet verschuldigde vooruitbetalingen blijven bestaan. Overmacht rechtvaardigt geen onbeperkte vertraging of betaling voor definitief niet geleverde prestaties.

A15 Toepasselijk recht en geschillen

Op deze koop is Nederlands recht van toepassing. Die keuze ontnemt u niet de bescherming van dwingend recht die u zonder die keuze volgens de toepasselijke regels zou hebben.

U kunt een klacht indienen via de contactgegevens in het algemene deel. Augment en u proberen een klacht eerst in overleg op te lossen. Dit is geen verplichte voorwaarde om naar de bevoegde rechter te gaan. De bevoegde rechter wordt bepaald door de toepasselijke Nederlandse en Europese consumentenregels; er wordt geen exclusieve buitenlandse rechter aangewezen.

De informatie over klachten en eventuele buitengerechtelijke geschillenbeslechting staat in het algemene deel. Die informatie moet vóór het sluiten van de koop volledig en correct beschikbaar zijn. Uw toegang tot de rechter blijft bestaan.

A16 Intellectuele eigendom

Intellectuele-eigendomsrechten op het apparaatontwerp, de software, de app en bijbehorende inhoud behoren toe aan Augment of de betreffende rechthebbenden. De koop draagt die rechten niet over.

U krijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht dat nodig is voor normaal gebruik van het apparaat en de overeengekomen digitale functies. Dit recht is in beginsel niet afzonderlijk overdraagbaar, met behoud van uw wettelijke rechten, waaronder rechten die verband houden met een rechtmatige doorverkoop.

U mag software en beschermde inhoud niet zonder toestemming kopiëren, verspreiden of commercieel gebruiken, behalve waar de wet dit toestaat. U mag technische beveiligingsmaatregelen niet onrechtmatig omzeilen en merken of identificatieaanduidingen niet onrechtmatig verwijderen. Wettelijk toegestane handelingen, waaronder toepasselijke rechten voor interoperabiliteit, reservekopieën en onderzoek, blijven mogelijk.

Geldigheid van deel A

Deze voorwaarden worden in het Nederlands verstrekt; de Nederlandse versie is de contractversie. Voor uw koop geldt de versie die vóór uw bestelling beschikbaar is gesteld en met uw bevestiging wordt verstrekt. Een nieuwe versie wijzigt bestaande koopovereenkomsten niet automatisch.

B Subscription met onderdelenservice

Partijen en doel

Dit deel geldt voor de service en verhuur van een Augment 360 aan een meerderjarige natuurlijke persoon die bevoegd is de overeenkomst aan te gaan. De service is bestemd voor privégebruik binnen één huishouden. Zakelijk gebruik, verhuur aan derden en gebruik om inkomsten te verdienen, zoals bezorgdiensten, zijn niet toegestaan.

De subscription omvat het gebruik van de Augment 360 en de onderdelenservice volgens B6. De all-inclusive reparatie-, schade- en snelle omruildiensten voor andere e-steps behoren niet tot dit aanbod. Wettelijke rechten bij een gebrek of tekortkoming blijven volledig gelden.

B1 Totstandkoming en aanvang

U sluit de overeenkomst elektronisch. De overeenkomst begint wanneer Augment uw bestelling aanvaardt of bevestigt. Een automatische ontvangstbevestiging is alleen een aanvaarding als dat daarin duidelijk staat. U ontvangt de overeenkomst, deze voorwaarden en de verplichte informatie op een duurzame gegevensdrager, bijvoorbeeld als pdf per e-mail, zodat u deze kunt bewaren.

Vóór de bestelling tonen wij de gekozen uitvoering, de minimumlooptijd, de servicevergoeding inclusief onderdelenservice, alle verplichte eenmalige kosten, het betaalinterval en de totale betalingsverplichting tijdens de minimumlooptijd. De bestelknop maakt duidelijk dat u een betalingsverplichting aangaat. Extra betaalde diensten vereisen uw uitdrukkelijke keuze.

De minimumlooptijd en de maandelijkse facturering beginnen bij aflevering van het voertuig aan u. De afleverdatum en eerste factureringsdatum worden in de bevestiging of het afleverbericht vastgelegd. Een vertraging in de aflevering verschuift dus ook deze ingangsdata.

B2 Beoordeling van de aanvraag

Augment mag vóór aanvaarding van de overeenkomst een wettelijk toegestane beoordeling van uw kredietwaardigheid uitvoeren. Een aanvraag kan op objectieve gronden worden afgewezen, bijvoorbeeld wanneer de betaalbeoordeling onvoldoende is of de benodigde gegevens ontbreken. Augment informeert u over de verwerking van persoonsgegevens en eventuele geautomatiseerde besluitvorming. Deze bepaling vervangt geen verplichte kredietinformatie, kredietwaardigheidsstoets of vergunning.

B3 Het voertuig bij aanvang en eigendom

Bij aanvang ontvangt u een nieuwe en ongebruikte Augment 360, tenzij vóór uw bestelling duidelijk een andere staat is overeengekomen. De uitvoering, meegeleverde accu, accessoires en documenten staan in de bestelbevestiging. Het voertuig blijft eigendom van Augment, tenzij u het rechtsgeldig koopt volgens B15.

U mag het voertuig niet blijvend veranderen zonder toestemming van Augment. U mag geen Augment-logo's of identificatiekenmerken verwijderen, het voertuig overspuiten, niet-verwijderbare stickers of folie aanbrengen, technische wijzigingen uitvoeren of de toegestane constructiesnelheid wijzigen. Normaal, zonder schade of resten verwijderbaar toebehoren, zoals een telefoonhouder, is toegestaan als dit veilig is.

Augment kan redelijke en aantoonbare herstellkosten voor door u veroorzaakte schade of resten doorberekenen. Normale slijtage, een reeds aanwezig gebrek en werkzaamheden die voor rekening van Augment behoren te komen, worden niet aan u berekend.

B4 Gebruik en verkeersregels

U en de toegestane gebruikers binnen uw huishouden gebruiken het voertuig zorgvuldig, veilig, volgens de handleiding en volgens de toepasselijke verkeersregels. Het voertuig is alleen bestemd voor het overeengekomen gebruik. Het is niet bedoeld voor wedstrijden, terreinrijden buiten het toegestane gebruik, stunts, springen, opzettelijke blokkeerremacties, rijden op één wiel of vergelijkbaar gebruik met een verhoogd schaderisico.

Voor gebruik op de openbare weg voldoet u aan de bij de uitvoering behorende Nederlandse registratie-, verzekerings-, rijbewijs- en helmeisen zoals beschreven in het algemene deel.

Augment levert een voertuig dat geschikt is voor het overeengekomen gebruik en verstrekt de overeengekomen en wettelijk vereiste voertuigdocumenten. U regelt en betaalt de registratie, tenaamstelling, eventuele uitschrijving en WA-verzekering volgens het algemene deel. Uw gebruiksplichten beperken deze verplichtingen van Augment niet.

Alleen redelijke, aantoonbare kosten van schade die door aan u toerekenbaar onjuist gebruik is ontstaan, kunnen aan u worden doorberekend. Uw wettelijke rechten blijven gelden.

B5 Looptijd en verlenging

De overeengekomen minimumlooptijd is 12, 24 of 36 maanden, volgens uw uitdrukkelijke keuze in de bestelling. Tijdens de minimumlooptijd kunt u niet gewoon opzeggen, behalve wanneer de wet of deze voorwaarden u wel een beëindigingsrecht geven.

Na de minimumlooptijd wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. U kunt dan op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. U hoeft niet op te zeggen tegen een vaste dag van de maand. Augment kan na de minimumlooptijd opzeggen met een termijn van 30 dagen. Een later uitdrukkelijk overeengekomen wijziging of koop kan tot een andere uitkomst leiden zoals beschreven in B11 en B15.

B6 Onderdelenservice en gebreken

De onderdelenservice is inbegrepen in de subscription. Zij betreft het leveren van vervangende onderdelen voor de Augment 360 bij normaal gebruik en normale slijtage, waaronder de accu, motor, banden en remmen. Er gelden geen aantals-, leverings- of kilometerlimieten; de voorwaarde is normaal gebruik volgens de duidelijke gebruiks- en veiligheidsinstructies voor het voertuig.

De levering van gedekte onderdelen in Nederland is in de subscriptionprijs inbegrepen. Arbeid, montage en werkzaamheden van een door u ingeschakelde werkplaats zijn voor uw rekening voor zover het gaat om de aanvullende onderdelenservice. Kosten van een wettelijk gebrek waarvoor Augment verantwoordelijk is, waaronder noodzakelijke onderdelen, arbeid en transport, blijven volledig voor rekening van Augment.

B6.1 Aanvragen en uitvoering

Meld een defect of slijtage via support@augment.eco of de livechat. Beschrijf het probleem en verstrek redelijkerwijs benodigde informatie, zoals VIN of serienummer en waar passend foto's. Augment beoordeelt welke onderdelen nodig zijn en verstrekt duidelijke instructies over de afhandeling. De verwachte levering wordt bij afhandeling meegedeeld. Er geldt geen afzonderlijke all-inclusive belofte van een onmiddellijk vervangend voertuig.

Zelfmontage is alleen passend als de werkzaamheden veilig door u kunnen worden uitgevoerd en u daarmee instemt. Voor veiligheidskritische werkzaamheden volgt u de technische instructies en schakelt u waar nodig een deskundige in. Augment maakt vóór eventuele door Augment aangeboden betaalde werkzaamheden duidelijk welke kosten voor uw rekening komen. U hoeft niet zelf onveilige of technisch ongeschikte reparaties uit te voeren om uw wettelijke rechten uit te oefenen.

De onderdelenservice omvat geen algemene ongevallenzekerings, diefstal- of verliesdekking en geen all-inclusive reparatie- of omruilservice. Schade door aanrijding, val of externe impact op het frame valt niet onder deze aanvullende onderdelenservice. Schade die voortvloeit uit een gebrek waarvoor Augment wettelijk verantwoordelijk is, wordt door deze uitsluiting niet uitgezonderd.

B6.2 Wettelijke rechten blijven gelden

Augment blijft verantwoordelijk voor de wettelijke verplichtingen die voor het ter beschikking gestelde voertuig en de overeengekomen service gelden. De onderdelenservice beperkt geen wettelijke plicht om een gebrek te herstellen en geen recht op huurvermindering, opschorting, ontbinding of schadevergoeding. Wettelijk voor rekening van Augment komend herstel, noodzakelijk vervoer en arbeid worden niet via de onderdelenservice aan u doorberekend.

Uitsluitend cosmetische slijtage die veilig en normaal gebruik niet beïnvloedt, schept op zichzelf geen aanspraak op een nieuw voertuig. Wij beoordelen een gemeld gebrek op objectieve gronden. Een latere melding leidt niet automatisch tot verlies van wettelijke rechten.

B7 Onderdelen en voertuigen terugsturen voor service

Als Augment voor de beoordeling of uitvoering van service om een onderdeel of voertuig vraagt, ontvangt u vooraf duidelijke retourinstructies, het retouradres, een geschikte vervoersmethode en informatie over eventuele kosten. Een defect dat wettelijk voor rekening van Augment komt, wordt voor u kosteloos afgehandeld.

U werkt redelijkerwijs mee aan een noodzakelijke retour. Voor beschadigde lithiumaccu's volgt u specifieke veilige transportinstructies; verstuur deze niet op eigen initiatief met gewone post. Een bewaartermijn, retourtermijn of kostenvergoeding wordt niet achteraf opgelegd zonder wettelijke of uitdrukkelijk overeengekomen grondslag.

Als u zaken van Augment ondanks een redelijke waarschuwing en hersteltermijn verwijtbaar niet teruggeeft, gelden de wettelijke regels over teruggave en aantoonbare schade, zonder dubbele vergoeding.

B8 Accu en laden

Volg de laad- en opslaginstructies in de bij de Augment 360 geleverde handleiding. Laat de accu ook tijdens opslag niet langdurig ongeladen. Een fysiek beschadigde, ongewoon hete, lekkende of ongewoon klinkende accu mag u niet verder gebruiken of laden. Neem dan contact met ons op en volg de veiligheidsinstructies.

De accu valt onder de onderdelenservice bij normaal gebruik en normale slijtage volgens B6. Daarnaast blijven de toepasselijke commerciële garantie en alle wettelijke rechten bestaan. Deze overeenkomst legt geen afzonderlijk, niet bij het aanbod toegezegd capaciteitspercentage op als voorwaarde voor uw rechten.

B9 Diefstal vandalisme en verlies

Meld diefstal, verlies of vandalisme zo spoedig mogelijk na ontdekking aan Augment. Doe bij diefstal of strafbaar vandalisme aangifte en geef ons een kopie of referentie voor zover redelijkerwijs nodig. Bij verlies volgt u de toepasselijke procedure voor verloren goederen. Bij objectieve verhindering leidt een latere melding niet automatisch tot verlies van wettelijke rechten.

De subscription bevat geen afzonderlijke diefstal-, verlies- of vandalismedekking en geen vooraf toegezegd vervangend voertuig bij diefstal of verlies. Wat partijen na een gebeurtenis moeten betalen of vergoeden, volgt uit de toepasselijke wet, hun toerekenbare verantwoordelijkheid en een eventuele afzonderlijke verzekeringspolis.

Augment beoordeelt met u welke gevolgen het verlies heeft voor de verdere uitvoering of beëindiging. Er is geen automatische verplichting om alle resterende termijnen, de volledige nieuwprijs én vervangingskosten samen te betalen. Eventuele vergoedingen moeten wettelijk gerechtvaardigd en onderbouwd zijn, met verrekening van verzekeringsuitkeringen of andere vergoedingen voor dezelfde schade.

B10 Verkeersongevallen

Meld een verkeersongeval waarbij een derde betrokken is zo spoedig mogelijk en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, binnen 48 uur aan Augment. Schakel direct hulpdiensten in wanneer dat nodig is. Doe melding bij de politie wanneer dit wettelijk vereist of vanwege letsel, gevaar, een strafbaar feit of de omstandigheden van het ongeval nodig is. Een onnodige politierapportage is geen voorwaarde voor wettelijke rechten.

Werk redelijkerwijs mee aan de afhandeling en verstrek de benodigde informatie en documenten. Voor een verzekerde gebeurtenis gelden ook de toepasselijke polisvoorwaarden. U sluit en betaalt de vereiste WA-verzekering zelf, zoals bepaald in het algemene deel.

B11 Wijziging of upgrade van het voertuig

Als Augment een afzonderlijke upgrade aanbiedt, vermeldt het aanbod vooraf de prijs, uitvoering, eventuele nieuwe looptijd, totale betalingsverplichting en retourafhandeling. Een wijziging komt alleen door uw uitdrukkelijke instemming tot stand.

Een reparatie of vervanging wegens een gebrek begint geen nieuwe minimumlooptijd. Gewone opzegging en wettelijke beëindigingsrechten worden niet beperkt door het ontvangen van service.

B12 Opzegging door u

U kunt de overeenkomst beëindigen tegen het einde van de minimumlooptijd door ons uiterlijk vóór het verstrijken daarvan een opzegging te sturen. Een eerder ontvangen opzegging wordt direct geregistreerd voor die einddatum. Na de minimumlooptijd kunt u op ieder moment opzeggen met maximaal één maand opzegtermijn.

Opzeggen kan per e-mail aan support@augment.eco, per post aan het contactadres, via de beschikbare chat of het klantenportaal, en in ieder geval langs de wijze waarop u de overeenkomst hebt gesloten. Wij stellen geen strengere vormeisen aan opzegging dan aan het sluiten van de overeenkomst. U ontvangt een bevestiging op een duurzame gegevensdrager. Uw opzegging is niet afhankelijk van een extra telefoongesprek of ons akkoord.

Wettelijke rechten op herroeping, ontbinding en andere tussentijdse beëindiging blijven bestaan.

B13 Opzegging door Augment

Na de minimumlooptijd kan Augment de overeenkomst gewoon opzeggen met 30 dagen opzegtermijn. Wij informeren u op een duurzame gegevensdrager en geven duidelijke informatie over de einddatum, de laatste afrekening en de terugzending. Vooruitbetaalde bedragen voor de periode na de einddatum worden terugbetaald.

B14 Ernstige tekortkoming en tijdelijke beperking

Bij een voldoende ernstige tekortkoming kan Augment de service proportioneel opschorten of de overeenkomst beëindigen volgens de wet. Voor zover herstel mogelijk en wettelijk vereist is, ontvangt u eerst een schriftelijke waarschuwing met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.

Gronden kunnen zijn: een wezenlijke betalingsachterstand die na een correcte aanmaning voortduurt, ernstige of herhaalde schending van gebruiksplichten, fraude of misbruik, of onrechtmatig bezit door een derde. Alleen een onbewezen vermoeden dat u in de toekomst niet zult betalen is onvoldoende.

Technische beperkingen moeten noodzakelijk, veilig en proportioneel zijn. Er vindt geen plotselinge blokkering of gevaarlijke snelheidswijziging plaats terwijl het voertuig rijdt. Voor ingrijpende beperkingen wordt u vooraf gewaarschuwd, behalve wanneer een onmiddellijke maatregel noodzakelijk is wegens een aantoonbaar veiligheidsrisico of een bevoegd overheidsbevel.

Augment blokkeert of beëindigt niet uitsluitend wegens betalingsachterstand wanneer u aantoont dat deze het gevolg is van onverwachte ziekte of een vergelijkbare niet-toerekenbare omstandigheid en u binnen één maand na aanmaning betaalt. Dat geldt ook wanneer u een gegrond bezwaar tegen de vordering hebt en het onbetwiste deel tijdig betaalt. Uw wettelijke verweren en opschortingsrechten blijven bestaan.

B15 Koopoptie en vervroegde betaling

Tijdens de subscription blijft het voertuig eigendom van Augment totdat u het volgens deze bepaling overneemt. U hebt na de minimumlooptijd de mogelijkheid het voertuig te kopen voor de overnameprijs die bij uw oorspronkelijke bestelling gold en in uw bestelbevestiging is vastgelegd. Augment kan die overnameprijs niet eenzijdig achteraf verhogen. U bent niet verplicht het voertuig te kopen.

U kunt ook op ieder moment vóór het einde van de minimumlooptijd tot overname overgaan door de nog verschuldigde maandtermijnen en de eventuele bij bestelling overeengekomen slot- of overnameprijs te betalen. Augment verstrekt op verzoek een duidelijke afrekening. Wettelijk verplichte verminderingen van rente, kosten of andere bedragen worden daarbij toegepast; deze bepaling beperkt geen dwingend recht op vervroegde aflossing of kostenvermindering als de overeenkomst juridisch onder krediet- of huurkoopregels valt.

Na de rechtsgeldige overname en volledige betaling van het aldus verschuldigde bedrag gaat de eigendom op u over. Bij vervroegde overname blijft de inbegrepen onderdelenservice zonder nieuwe maandtermijnen doorlopen tot het einde van de oorspronkelijk overeengekomen minimumlooptijd. Daarna eindigt die inbegrepen service, tenzij u uitdrukkelijk een nieuwe afzonderlijke serviceafpraak sluit. Uw wettelijke rechten en de toepasselijke commerciële garantie blijven bestaan.

Als u na de minimumlooptijd niet overneemt en niet opzegt, loopt de subscription voor onbepaalde tijd door volgens B5. Er is geen automatische eigendomsoverdracht doordat de minimumlooptijd is verstreken. Augment werkt bij overname mee aan de benodigde voertuigdocumenten en eigenaarsgerelateerde registratiehandelingen; uw eigen registratie- en verzekeringsplichten volgen het algemene deel.

B16 Teruggave bij einde

Als u de subscription beëindigt zonder het voertuig over te nemen, neemt u vóór de einddatum contact op met Augment en maakt u binnen de looptijd een afspraak over de afhaling. Augment organiseert het retourtransport. De kosten voor u zijn € 100 in totaal volgens de algemene retourregeling. U geeft het voertuig op de overeengekomen afhaaldatum mee aan de aangewezen vervoerder.

U levert ook de overeengekomen accu, oplader, sleutels, documenten en andere meegeleverde onderdelen in. Normale slijtage passend bij de leeftijd en normaal gebruik is toegestaan. U bent alleen aansprakelijk voor aan u toerekenbare schade, ontbrekende onderdelen, niet-toegestane veranderingen of andere verslechtering buiten normale slijtage. Augment onderbouwt eventuele kosten en houdt rekening met leeftijd en staat. U krijgt gelegenheid de bevindingen te bekijken en te betwisten.

Er wordt geen automatische nieuwe minimumlooptijd gestart door een later door Augment geplande afhaling. U stelt het voertuig beschikbaar voor de afgesproken afhaling en bewaart het zorgvuldig. Als u verwijtbaar niet meewerkt aan een redelijke ophaalafpraak, gelden de wettelijke regels over teruggave en aantoonbare schade; deze voorwaarden voegen geen vaste weekboete toe.

Bij het uitblijven van teruggave mag Augment na een passende waarschuwing de wettelijk toegestane maatregelen tot teruggave en schadevergoeding nemen. Dat schept geen recht op eigenmachtige toegang tot uw woning of andere niet-toegestane incassomaatregelen. Een noodzakelijke uitschrijving en beëindiging van verzekering worden volgens het algemene deel en de toepasselijke procedures afgehandeld.

B17 Herroepingsrecht bij verkoop op afstand

Als u deze service en huur op afstand of buiten een verkoopruimte sluit, hebt u in beginsel 14 dagen herroepingsrecht zonder opgave van reden. Voor een zelfstandige dienst of zuivere huurovereenkomst begint die termijn op de dag na het sluiten van de overeenkomst. Voor een overeenkomst die juridisch als koop of krediet moet worden behandeld gelden de daarvoor toepasselijke regels; deze voorwaarden beperken die rechten niet.

U kunt herroepen met een ondubbelzinnige verklaring per e-mail of post, met het modelformulier in Bijlage 1 of via de online herroepingsfunctie waarvan de locatie in het aanbod staat. Het gebruik van het formulier is niet verplicht. Het is voldoende de verklaring vóór het einde van de termijn te verzenden.

Als u het voertuig al hebt ontvangen, organiseert Augment de afhaling volgens de algemene retourregeling. U werkt redelijkerwijs mee aan het afspreken en uitvoeren daarvan. De directe kosten voor het gewone retourtransport zijn € 100 in totaal, zoals vóór bestelling meegedeeld. Een niet vooraf meegedeeld bedrag aan retourkosten wordt niet alsnog aan u berekend.

Bij tijdige herroeping wordt de startbetaling terugbetaald; zij is niet automatisch een niet-terugbetaalbare reserverings- of administratievergoeding. Augment betaalt de bedragen die na herroeping niet verschuldigd blijven uiterlijk binnen 14 dagen na het bericht terug met hetzelfde betaalmiddel, tenzij u kosteloos met een andere methode instemt. Een terugbetaling voor een zuivere dienst wordt niet automatisch uitgesteld totdat het voertuig is terugontvangen. Voor zover wettelijk de regels voor terug te zenden verkochte goederen gelden, mag Augment wachten tot ontvangst of bewijs van verzending, afhankelijk van wat eerst plaatsvindt. Dit uitstel geldt niet als Augment de goederen zelf ophaalt.

Aanvang van de service tijdens de bedenktijd vereist uw afzonderlijke uitdrukkelijke verzoek. Alleen als u vooraf correct bent geïnformeerd en om vroege aanvang hebt gevraagd, bent u bij herroeping een evenredige vergoeding verschuldigd voor de daadwerkelijk tot het herroepingsmoment geleverde dienst. De eventuele evenredige vergoeding doet geen afbreuk aan de hierboven toegezegde terugbetaling van de startbetaling. Alleen het ontvangen, openen, activeren of gebruiken van het voertuig beëindigt het herroepingsrecht niet automatisch. Verlies van het recht bij volledige uitvoering van een dienst vereist uw voorafgaande uitdrukkelijke instemming en erkenning, en is bij een doorlopende huur niet reeds door levering aan de orde.

Er is geen automatische volledige afkoopsom of standaardboete bij herroeping. Een eventuele wettelijke vergoeding voor beschadiging of waardevermindering moet worden onderbouwd, mag niet met een servicevergoeding dubbel worden berekend en geldt alleen wanneer de wet dit voor de concrete overeenkomst toestaat.

Bij het ontbreken van de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht wordt de termijn verlengd zoals de wet bepaalt, met maximaal 12 maanden. Bijlage 1 bevat het formulier en aanwijzingen voor de online functie.

B18 Servicevergoedingen en betaling

De subscription wordt maandelijks gefactureerd vanaf aflevering. De startbetaling en de maandprijs volgen het door u bij bestelling gekozen aanbod. De startbetaling is geen waarborgsom: zij is een onderdeel van het prijsmodel. Binnen de aangeboden varianten verlaagt een hogere startbetaling de latere maandtermijnen en de totale gebruikskosten. De startbetaling, de maandprijs, alle verplichte kosten, het totale bedrag over de minimumlooptijd en de toepasselijke overnameprijs worden vóór bestelling duidelijk getoond. De bezorging van het voertuig en de levering van gedekte onderdelen in Nederland zijn inbegrepen. Alle aan de consument getoonde bedragen zijn inclusief btw voor zover btw van toepassing is. Er worden geen ongekozen extra diensten toegevoegd.

Zorg voor voldoende saldo op de overeengekomen betaalrekening of betaalkaart. De eerste maandtermijn sluit aan op de aflevering; de verdere vervaldatum volgt de bevestigde maandelijkse factuurdatum. Als een

maand die kalenderdag niet heeft, gebruiken wij de vooraf meegedeelde vervangende dag. Wij wijzigen betaaldata niet onduidelijk of met terugwerkende kracht. Een wijziging op uw verzoek kan met onze instemming worden afgesproken.

Bij te late betaling kan de wettelijke rente verschuldigd zijn. Buitengerechtelijke incassokosten worden pas gerekend na een correcte kosteloze aanmaning die u de wettelijk vereiste termijn van ten minste 14 dagen, aanvangend op de dag na ontvangst, geeft om alsnog te betalen. De aanmaning vermeldt het mogelijke bedrag. Alleen de wettelijke maxima en, waar toepasselijk, de beperkingen voor opeenvolgende kleine termijnvorderingen gelden. Wij stapelen geen ongeoorloofde herinnerings-, administratie- en incassokosten.

Als vorderingen rechtsgeldig zijn overgedragen of verpand, informeren wij u waar nodig over de bevoegde ontvanger van betalingen. Uw wettelijke rechten en verweermiddelen worden hierdoor niet verminderd. Wijzigingen van betaal instructies komen alleen van de daartoe bevoegde partij.

B19 Betalingsgegevens

Werk wijzigingen in uw rekening- of kaartgegevens tijdig vóór de volgende vervaldatum bij via de daarvoor bedoelde beveiligde kanalen. Stuur geen volledige betaalkaartgegevens via gewone e-mail. De ingezette betaaldienstverleners verwerken betaalgegevens volgens hun toepasselijke rol, beveiligingsverplichtingen en privacyinformatie.

B20 Contactgegevens en berichten

Houd uw contactgegevens actueel. Wij kunnen contractberichten, waaronder facturen, veiligheidsinformatie en berichten over de service, sturen naar de door u opgegeven e-mail- of postadresgegevens en waar passend uw telefoonnummer.

Een bericht geldt niet uitsluitend doordat het is verzonden als door u ontvangen. Voor de werking van een verklaring gelden de wettelijke regels over ontvangst en bewijs. Commerciële berichten vereisen een afzonderlijke wettelijke grondslag en worden niet door deze bepaling toegestaan.

B21 Beperken of blokkeren van de service

Op uw verzoek of op rechtsgeldig bevel van een bevoegde instantie kan Augment functies blokkeren of beperken, voor zover dit technisch mogelijk en rechtmatig is. Bij diefstal, verlies, onbevoegd gebruik, onrechtmatig bezit door een derde of een concreet veiligheids- of misbruikrisico kan een noodzakelijke en evenredige beperking worden toegepast.

Een beperking kan betrekking hebben op functies, het toegestane gebruiksgebied of veilige technische blokkering. Bij betalingsproblemen gelden eerst de waarborgen van B14. Wij informeren u over de reden, gevolgen en mogelijkheden tot herstel. De maatregel mag geen gevaar tijdens het rijden veroorzaken en mag uw wettelijke rechten niet uithollen. Een blokkering die uitsluitend door een aan Augment toerekenbare tekortkoming nodig is, rechtvaardigt niet zonder meer doorlopende volledige betaling.

B22 Wijzigingen

Augment kan noodzakelijke en redelijke wijzigingen uitvoeren wegens concrete veiligheidsvereisten, gewijzigde wetgeving of overheidsvoorschriften, noodzakelijke technische compatibiliteit, wijzigingen in

betaalmethoden of organisatorische veranderingen die het overeengekomen serviceniveau niet wezenlijk verminderen. Deze bepaling geeft geen onbeperkt recht om prijs, prestatie of contractduur eenzijdig te wijzigen.

Wij melden een wezenlijke wijziging op een duurzame gegevensdrager, in beginsel minimaal één maand voordat zij ingaat. De melding noemt de wijziging, de reden, de ingangsdatum en uw eventuele beëindigingsrecht. Bij een voor u wezenlijk nadelige wijziging kunt u kosteloos beëindigen vóór de ingangsdatum, ook tijdens de minimumlooptijd, tenzij de wet voor de concrete verplichte wijziging een andere regeling voorschrijft. Vooruitbetaalde bedragen voor de periode na beëindiging worden verrekend.

Een noodzakelijke wettelijke of dringende veiligheidsmaatregel kan ingaan wanneer dat moet, met informatie zo spoedig mogelijk. Uw wettelijke rechten op herstel, prijsvermindering, opschorting of ontbinding blijven bestaan. Voor wijzigingen in digitale onderdelen en updates gelden tevens de specifieke wettelijke consumentenrechten.

B23 Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de service, het voertuig, software, app en verstrekte materialen blijven bij Augment of zijn licentiegevers. U krijgt het gebruiksrecht dat nodig is voor het overeengekomen gebruik tijdens de overeenkomst, met behoud van uw wettelijke rechten.

Bij het einde van de huur kan Augment teruggave van uitgeleende materialen en beëindiging van aan de huur gebonden softwaretoegang verlangen, voor zover redelijk en wettelijk toegestaan. Deze bepaling verplicht u niet contracten, facturen, bewijsstukken of documenten te vernietigen die u rechtmatig mag bewaren. Bij koop van het voertuig blijven de voor normaal gebruik noodzakelijke software- en gebruiksrechten en wettelijke updateverplichtingen bestaan.

B24 Privacy cookies en voertuiggegevens

Augment verwerkt persoonsgegevens volgens de AVG en andere toepasselijke privacyregels. De actuele privacyverklaring die vóór bestelling beschikbaar wordt gesteld, licht de gegevenscategorieën, doeleinden, rechtsgrondslagen, ontvangers, bewaartermijnen en uw rechten toe. Een verwijzing naar die verklaring vormt geen algemene toestemming voor alle verwerkingen.

Voor zover uw uitvoering dit technisch ondersteunt en een geldige rechtsgrond bestaat, kunnen technische voertuiggegevens worden verwerkt, zoals toestand, temperatuur, laadniveau en gebruiksgegevens. Locatie- of bewegingsgegevens worden alleen verwerkt met een duidelijk omschreven doel en geldige grondslag; u ontvangt daarover vooraf specifieke informatie. Niet-noodzakelijke cookies of vergelijkbare toegang tot uw apparaat vereisen toestemming wanneer de wet dat bepaalt.

B25 Overmacht

Een partij is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming die haar volgens de wet niet kan worden toegerekend. Buitengewone natuurrampen, oorlog, noodmaatregelen of ernstige externe verstoringen kunnen overmacht vormen, maar alleen als de concrete omstandigheden aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Een storing bij een leverancier, een personeelstekort of een betaalprobleem is niet automatisch overmacht.

De betrokken partij informeert de andere partij zo spoedig mogelijk en beperkt de gevolgen. Alleen de werkelijk getroffen verplichtingen en termijnen worden voor een redelijke periode beïnvloed. Uw wettelijke rechten om betaling op te schorten, de prijs te verminderen of de overeenkomst te ontbinden bij uitblijvende prestaties blijven bestaan. U bent niet onbeperkt gebonden aan een service die niet wordt geleverd.

B26 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Augment wordt bepaald door de toepasselijke wet. Deze overeenkomst sluit of beperkt geen aansprakelijkheid die tegenover een consument niet rechtsgeldig mag worden uitgesloten of beperkt. Dit geldt onder meer voor productaansprakelijkheid, letsel of overlijden, opzet of bewuste roekeloosheid en verplichtingen bij een gebrekkig voertuig of dienst.

Het bestaan en de omvang van een schadevordering worden beoordeeld volgens de wettelijke regels over toerekenbaarheid, causaal verband en schadebeperking.

B27 Taal

De overeenkomst voor Nederland wordt in het Nederlands verstrekt. De Nederlandse versie is de contractversie. Een onduidelijk beding wordt ten gunste van de consument uitgelegd volgens de wet. Een buitenlandse taalversie gaat niet automatisch voor.

B28 Recht klachten en geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Een consument behoudt daarnaast de dwingende bescherming die op grond van de toepasselijke internationale regels niet mag worden uitgesloten.

Voor klachten, buitengerechtelijke geschillenbeslechting en de bevoegde rechter geldt de gemeenschappelijke klachtenregeling in het algemene deel. Uw wettelijke rechten blijven bestaan.

B29 Versie en geldigheid

Voor uw subscription geldt de Nederlandse versie die vóór bestelling beschikbaar is gesteld en met uw bevestiging wordt verstrekt. Een latere versie verandert een bestaande overeenkomst niet automatisch; daarvoor gelden B22 en de wet.

Begrippen bij deel B

Augment: uitsluitend Augment Mobility Ab, zoals geïdentificeerd in het contactblok. Een groepsmaatschappij is niet zonder duidelijke afzonderlijke afspraak automatisch uw contractspartij.

Klant of u: de meerderjarige natuurlijke persoon die voor privégebruik de overeenkomst sluit.

Voertuig of Apparaat: de in de bestelling beschreven Augment 360, met de daarbij vermelde accu, uitvoering en meegeleverde onderdelen.

Overeenkomst: uw bevestigde bestelling, dit toepasselijke B-deel, de algemene identificatiegegevens en overeengekomen bijlagen en opties.

Service of subscription: de overeengekomen huur met de inbegrepen onderdelenservice volgens B6.

Servicevergoeding: de vooraf overeengekomen periodieke gebruiks- en serviceprijs.

Minimumlooptijd: de uitdrukkelijk gekozen eerste looptijd, met behoud van wettelijke beëindigingsrechten, waarna de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt als zij niet rechtsgeldig eindigt.

Klantenservice: de contactkanalen in het algemene contactblok.

Vervangend voertuig: een voertuig dat bij een afzonderlijk overeengekomen of wettelijk verschuldigde oplossing in de plaats komt van het vorige voertuig; deze definitie creëert geen all-inclusive omruilbelofte.

Defect: een onverwacht technisch probleem bij normaal gebruik dat het gebruik belemmert of onmogelijk maakt.

Schade: een beschadiging buiten normale slijtage; aansprakelijkheid en eventuele wettelijke aanspraken worden volgens de wet en deze voorwaarden beoordeeld.

Slijtageonderdelen: onderdelen die bij normaal gebruik slijten en onder de onderdelenservice volgens B6 vallen, met behoud van wettelijke rechten.

Aanvullende diensten: afzonderlijk aangeboden en uitdrukkelijk gekozen diensten die het bestaan van deze overeenkomst veronderstellen.

Herroepingsrecht: het wettelijke recht om een daarvoor in aanmerking komende overeenkomst binnen de toepasselijke bedenktijd zonder reden te herroepen.

Bijlage 1 Modelformulier voor herroeping

Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen. Gebruik is niet verplicht. Een reden en een telefoonnummer zijn niet nodig. Uw verklaring moet vóór het einde van de toepasselijke bedenktijd zijn verzonden.

Aan: Augment Mobility Ab, Upankatu 1, 60100 Seinäjoki, Finland

E-mail: support@augment.eco

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Omschrijving voertuig of dienst: _____

Besteld op (*) / ontvangen op (*): _____

Naam/Namen consument(en): _____

Adres consument(en): _____

Handtekening consument(en), alleen bij indiening op papier:

Datum: _____

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bestelnummer en bij bestelling gebruikt e-mailadres, indien beschikbaar en ter identificatie:

U kunt ook een ondubbelzinnige verklaring sturen zonder dit formulier, of de online herroepingsfunctie in de bestelomgeving gebruiken. Een retourautorisatie, telefoongesprek of opgave van reden is geen voorwaarde voor een geldige herroeping. Augment organiseert de afhaling van de 360 naar Augment Lifestyle GmbH, Dorfstraße 33, 5722 Niedernsill, Oostenrijk, volgens de algemene retourregeling.

Bijlage 2 Inhoud van de subscriptionbevestiging

De subscriptionbevestiging legt de vooraf overeengekomen keuzes en bedragen voor uw bestelling vast. Zij vermeldt:

- de gekozen Augment 360-uitvoering, meegeleverde onderdelen en documenten;
- de datum van contractaanvaarding en, zodra bekend, aflevering;
- de ingangsdatum van de minimumlooptijd en maandelijkse facturering, beide vanaf aflevering;
- de gekozen minimumlooptijd van 12, 24 of 36 maanden;
- de startbetaling, maandprijs en totale betalingsverplichting tijdens de minimumlooptijd, inclusief btw;
- de bij de oorspronkelijke bestelling geldende prijs voor overname van het voertuig en de regeling voor vervroegde overname volgens B15;
- de maandelijkse vervaldatum en overeengekomen betaalwijze;
- de inbegrepen bezorging van het voertuig in Nederland en onderdelenservice, inclusief levering van gedekte onderdelen in Nederland;
- de verantwoordelijkheid voor arbeidskosten bij de aanvullende onderdelenservice, met behoud van kosteloos wettelijk herstel door Augment;
- uw eigen verantwoordelijkheid voor registratie, tenaamstelling, eventuele uitschrijving en WA-verzekering en de daarmee verbonden kosten;
- de door Augment georganiseerde afhaling bij herroeping of einde subscription tegen € 100 in totaal, de retourontvanger en de verplichting om een ophaalafpraak bij gewone beëindiging vóór het einde te maken;
- de contactkanalen en wijze van opzegging en herroeping.

De overeengekomen prijzen en keuzes kunnen niet achteraf via deze bijlage eenzijdig worden aangepast. Bij vervroegde overname worden de resterende termijnen en een eventuele overeengekomen overnameprijs afgerekend met behoud van verplichte wettelijke kostenverminderingen. De onderdelenservice blijft dan lopen tot het einde van de oorspronkelijke minimumlooptijd.